

1502168-10.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... viatura policial, cujos policiais foram avisados do roubo, indo incontinenti no encalço dos roubadores. Confirmou que os policiais não viram o roubo ainda em andamento. Disse que fez o reconhecimento dos réus no bar, logo após a detenção. Disse que confirmou que os dois acusados que foram detidos no bar eram os autores do roubo. Relatou que os roubadores simularam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502168-10.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502168-10.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2170961/2021 - DEL.POL.S.VICENTE, 18686996 - DEL.POL.S.VICENTE, 1263/2021 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2170961 - DEL.POL.S.VICENTE, 1263/21/217 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS KAIQUE BATISTA OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 8 (oito) laudas.

Vistos.

DOUGLAS KAIQUE BATISTA OLIVEIRA e EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, uma bicicleta, marca Mosso, avaliada em R\$ 1.000,00 (mil reais), e um aparelho de telefone celular, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes a vítima Rodrigo dos Santos Andrade.

Consta da denúncia que, a vítima estava parada no calçadão da praia, perto da "biquinha", com sua bicicleta e seu telefone celular no bolso, ocasião em que os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos, a abordaram, anunciando o roubo e exigindo a entrega da bicicleta e do telefone celular.

Os três comparsas dos denunciados chegaram na sequência, ajudando a cercar a vítima, e alguns dos roubadores simulavam a posse de arma de fogo com as mãos por baixo da camisa.

Intimidada, a vítima entregou seu telefone celular a DOUGLAS KAIQUE, enquanto EWERTON JUAN tomou a bicicleta da vítima.

De posse dos bens roubados, todos se evadiram.

A vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e populares gritavam e apontavam o rumo dos assaltantes.

Em patrulhamento pelas cercanias, policiais militares abordaram Jonas da Silva Costa e DOUGLAS KAIQUE no interior de um estabelecimento comercial na Rua Cândido Rodrigues, ao lado do número 45 e ambos confessaram informalmente participação no crime.

Outra equipe policial abordou Thyago da Silva Ribeiro e EWERTON RUAN na Avenida Capitão Luis Pimenta com Rua Bento Viana.

Em poder dos quatro abordados nada de ilícito foi encontrado.

Na delegacia, os indivíduos abordados foram perfilados juntamente com um quinto indivíduo, oportunidade em que a vítima reconheceu apenas EWERTON JUAN e DOUGLAS KAIQUE como dois dos autores do roubo, indicando que o primeiro foi quem anunciou o roubo, fazendo menção de estar armado, colocando a mão por baixo da camisa, tendo subtraído sua bicicleta, enquanto DOUGLAS KAIQUE teria subtraído o telefone celular, conforme auto de reconhecimento pessoal de fl.16.

Os réus foram presos em flagrante.

Denúncia (fls. 64/66) recebida às fls. 68/69.

Defesa prévia do réu EWERTON (fls. 102/115).

Defesa prévia do réu DOUGLAS (fls. 128/132).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução.

Na audiência de instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas e os réus foram interrogados (termo de audiência de fls. 246/248).

Audiência em continuação para oitiva da testemunha do juízo, Thyago da Silva Ribeiro (termo de audiência de fl. 271). Determinado cobrança de resposta ao ofício de fl. 255 (envio da fotografia dos envolvidos no reconhecimento efetuado pela vítima em sede de inquérito policial). Resposta da autoridade policial às fls. 293.

Concedido prazo para apresentação de memoriais (fl. 297).

Memoriais do Ministério Público (fls. 305/307), em que pugna pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Alegações finais do réu EWERTON às fls. 308/334, em que insiste na falha dos reconhecimentos pessoais, depoimentos conflitantes das testemunhas arroladas pela acusação e ausência de prova da participação do acusado na empreita criminosa.

Memorial do réu DOUGLAS às fls. 338/345, no qual postula absolvição ou desclassificação da conduta para furto qualificado, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do fato criminoso está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 2/4, além da prova oral coligida, em especial, depoimento da vítima, depoimentos das testemunhas e confissão espontânea do réu DOUGLAS.

A autoria é incontroversa em relação somente ao réu DOUGLAS KAIQUE BATISTA OLIVEIRA.

Já em relação ao corréu EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA é o caso de absolvição, por não existirem provas suficientes para sua condenação. Explico.

Na esfera policial, DOUGLAS fez uso do direito constitucional ao silêncio (fl. 5), enquanto EWERTON negou ter participado do roubo e não afirmou que não conhecia o corréu DOUGLAS (fl. 6).

Vejamos agora os depoimentos prestados no âmbito judicial:

A vítima Rodrigo dos Santos Andrade disse que estava nas proximidades da "biquinha", na ciclovia, quando foi abordado por um rapaz conduzindo uma bicicleta branca, que tem uma tatuagem no peito e estava sem camisa no momento, do qual ficou frente a frente, que indagou onde ele residia. Disse que, de repente, chegaram outros roubadores, exigindo a entrega da bicicleta. Disse que depois de entregar sua bicicleta, gritou "pega ladrão". Disse que após gritar, visualizou uma viatura policial, cujos policiais foram avisados do roubo, indo incontinenti no encalço dos roubadores. Confirmou que os policiais não viram o roubo ainda em andamento. Disse que fez o reconhecimento dos réus no bar, logo após a detenção. Disse que confirmou que os dois acusados que foram detidos no bar eram os autores do roubo. Relatou que os roubadores simularam o uso de arma de fogo, pondo a mão debaixo da camisa. Disse que lembra que a tatuagem no peito da ladrão que o abordou inicialmente era um nome grafado bem grande. O depoente afirmou crer que as bicicletas que estavam com os dois detidos no bar eram as mesmas utilizadas por eles no roubo. Aduziu ter ficado muito nervoso. A vítima após certo tempo reconheceu os dois réus presentes na Penitenciária como sendo os roubadores. Disse que reconheceu a tatuagem mostrada pelo réu EWERTON durante o reconhecimento pessoal.

A testemunha Beatriz dos Santos Andrade, policial militar, disse que os dois réus estavam praticando roubo na orla da praia. Na companhia do policial Eduardo, estava em patrulhamento de rotina, quando foram comunicados de um roubo que acabara de acontecer, indo no encalço dos roubadores com base na descrição das bicicletas e vestimentas. Disse que visualizaram os dois réus, que estavam de bicicleta, e logo eles pararam de pedalar e entraram em um bar. Disse que os dois réus não falaram nada, sendo questionados tão somente sobre os seus antecedentes criminais. Disse que a vítima os reconheceu de pronto. A depoente não soube identificar os acusados em Juízo e disse que não presenciou o roubo na praia, nem tem ciência acerca da devolução dos bens subtraídos à vítima. Disse que a vítima reconheceu os dois acusados ainda no local. Disse que a prisão dos outros dois acusados, efetuada por outra guarnição policial, foi comunicada, no máximo, 10 (dez) minutos depois da prisão dos 2 (dois) réus no bar. Disse que não conhecia o réu EWERTON JUAN.

A testemunha Marcos Eduardo de Almeida, policial militar, disse que realizava patrulhamento de rotina, quando escutou "pega ladrão" e visualizou cerca de 5 (cinco) indivíduos fugindo, separando-se. Foram no encalço deles, e sua guarnição acabou por abordar dois indivíduos, detendo-os dentro de um bar. Disse durante o reconhecimento pessoal realizado em Juízo, que um dos indivíduos que abordou no bar era o rapaz de máscara branca (DOUGLAS) e que o rapaz de máscara azul (EWERTON) foi detido pela outra guarnição policial. Disse que os dois indivíduos abordados e detidos por sua guarnição estavam de bicicleta, cada um com uma, e estacionaram elas na frente do bar, pouco antes da detenção, e que nenhuma delas era a bicicleta subtraída da vítima. Disse que a vítima somente reconheceu o indivíduo com a máscara branca (DOUGLAS). Disse não reconhecer EWERTON (máscara azul), que foi preso por outra viatura policial. Disse que ficou sabendo que o acusado EWERTON foi detido perto do Parque Bitaru, cerca de 5 (cinco) minutos depois da detenção dos suspeitos no bar por sua guarnição.

Em juízo, DOUGLAS confessou a prática do roubo e disse que EWERTON não teve qualquer participação no delito. Disse que três outros indivíduos o auxiliaram no roubo. Relatou que a vítima não reconheceu um dos roubadores na Delegacia de Polícia, sendo esse participante liberado no mesmo dia. Disse que não estava no bar com EWERTON no momento da sua prisão, mas com Jonas, que também tem uma tatuagem no peito. O depoente disse que estava com uma bicicleta pequena vermelha. Disse que os outros comparsas chamam Bruno e João, não sabendo os seus sobrenomes. Disse que não sabe qual era a bicicleta de EWERTON.

O réu EWERTON negou a participação no roubo, afirmando que se encontrava em companhia da testemunha Thyago da Silva Ribeiro, que o tinha chamado para jogar futebol de manhã, na faixa de areia da praia. Por volta das 11h, foi até o chuveirinho localizado na praia para tomar um breve banho, que durou no total cerca de 10 (dez) minutos; aduziu que pegou sua bicicleta para retornar à sua residência na Vila Margarida, deixando-a lá, para depois pegar uma lotação e ir à residência da sua genitora na Vila Valença. Disse que durante o retorno, enquanto pedalava na companhia de Thiago, na frente do Corpo de Bombeiros foi abordado pela Polícia Militar e que essa abordagem durou cerca de meia hora. Disse que o policial ficou falando com a vítima pelo aparelho de telefonia celular e que o policial disse que ele (Ewerton) tinha uma tatuagem no peito, tal como descrito pela vítima. O réu afirmou que não viu a vítima em qualquer momento, nem na Delegacia da Polícia. Disse que foi colocado com quatro outras pessoas no momento do reconhecimento pessoal na Delegacia, cujo ato feito através do olho mágico. Negou conhecer o corréu DOUGLAS e de ter participado do roubo. Disse que os policiais militares não localizaram nada de ilícito com ele no momento da abordagem. Disse que no momento em que chegou na Delegacia, Douglas estava na companhia de outra pessoa que também tinha uma tatuagem no peito (Jonas). Disse desconhecer que Thyago tenha dito em seu depoimento que ficou somente 10 (dez) minutos jogando futebol na praia.

A testemunha Thyago da Silva Ribeiro disse que é amigo do réu EWERTON. Relatou que foi jogar futebol com EWERTON na praia, no período da manhã, por cerca de duas horas, sendo abordado pelos policiais militares quando retornava para sua residência, onde ficou detido na companhia de EWERTON por cerca de 30 (trinta) minutos, antes de serem encaminhados à Delegacia de Polícia. Disse ter ouvido durante a abordagem que as bicicletas por eles conduzidas não coincidiam com as bicicletas envolvidas no roubo. Disse que um outro acusado que estava na Delegacia também tinha uma tatuagem no peito. Disse que desde manhã sempre esteve ao lado de EWERTON até o momento do reconhecimento pessoal. Afirmou não conhecer os outros acusados detidos no mesmo dia.

Pois bem.

A confissão espontânea na fase judicial do réu DOUGLAS está em harmonia com os

demais elementos de prova coligidos aos autos, sobretudo com as firmes e coesas declarações das testemunhas policiais militares quanto a sua participação, detenção e reconhecimento pela vítima.

Não há de falar em desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado, uma vez que a vítima foi clara ao dizer em Juízo que os roubadores, entre os quais o réu confesso DOUGLAS, simularam o uso de arma de fogo para subjugar-lá, colocando suas mãos por debaixo das vestes, o que caracteriza a grave ameaça.

Logo, não se trata de um mero arrebatamento, como pretende fazer crer a Defesa, mas de uma subtração, mediante grave ameaça e concurso de pessoas.

De outra banda, como dito alhures, é o caso de absolvição do réu EWERTON, pois a versão apresentada por ele, nas duas fases da persecução penal (negativa de autoria), é factível, não existindo provas suficientes em sentido contrário.

Como se não bastasse, o que foi bem pontuado pela Defesa, o seu reconhecimento pessoal pela vítima e as condições da sua detenção não ficaram suficientemente claras, havendo discrepância até mesmo em relação a qual guarnição policial efetuou sua prisão e onde, precisamente.

De fato, emergem muito mais dúvidas que certezas, mais suposições que fatos, sendo a fragilidade probatória evidente, não sendo possível ao julgador assumir, à margem de quaisquer dúvidas, ou probabilidade de erro, uma posição firme no sentido de condenar o réu EWERTON, em que pese os indícios.

O réu pode ser culpado; mas também pode não ser.

Nesse passo, a opção do princípio *in dubio pro reo* é a que melhor se amolda à questão.

Portanto, à míngua de elementos firmes, sob pena de transformar a apuração do crime em verdadeiro exercício de adivinhação ou presunção, é que se decide pela absolvição do réu EWERTON quanto à suposta prática do crime, por não haver provas seguras para o édito condenatório.

Passo a dosar a pena do réu DOUGLAS.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias -multa.

Na segunda fase (circunstâncias legais), incidem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, que deixo de aplicá-las em decorrência da súmula 231 do STJ.

Na derradeira fase da dosimetria penal, é o caso de aplicar a causa de aumento de pena do concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando as penas a ser de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, uma vez que o próprio réu DOUGLAS confessou a participação de outros três roubadores no crime, o que é corroborado pelos relatos da vítima e policiais militares. Torno as penas definitivas à míngua da existência de outras circunstâncias modificadoras.

Em razão da primariedade e quantidade da pena corporal aplicada, fixo o regime inicial semiaberto, concedendo o direito de o réu DOUGLAS recorrer em liberdade.

Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para (i) CONDENAR o réu DOUGLAS KAIQUE BATISTA OLIVEIRA como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto e no pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, atualizado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data do evento criminoso. Concedo o direito de o réu DOUGLAS recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado; (ii) ABSOLVER o acusado EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA, da imputação da prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu DOUGLAS KAIQUE BATISTA OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a eventual ressalva prevista o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva.
- Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias
- Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Vicente, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA